



ADVOGADOS

Belchior Frizon
OAB/RS 91.887

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandados: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência apresentar **RÉPLICA** às contestações, conforme passa a expor:

I. SÍNTESE DAS CONTESTAÇÕES

Com o objetivo de rebater os fatos e fundamentos jurídicos expostos na inicial, a Demandada R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados apresentou contestação no Evento 12, alegando inicialmente a denúncia da lide em face da seguradora HDI; no mérito, que não há comprovação de que o acidente foi causado por culpa de seu veículo, conduzido pelo funcionário Lucas Gabriel Biaggi, e, portanto, não seriam devidos os danos cobrados na ação.

Na mesma linha, a Seguradora HDI apresentou contestação no Evento 16, aduzindo preliminarmente o limite da cobertura da apólice de seguro. No mérito, suscitou que não foi comprovada a culpa do veículo segurado (placas ARW3250), que era conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, no acidente ocorrido, motivo pelo qual não seria devida indenização ao Autor.

Sem razão os Demandados, conforme passa a expor:



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

II. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS

Documentos do inquérito do acidente fornecidos em 04/04/2022

Antes de passar à réplica, convém dizer que após vários contatos telefônicos e por *e-mail* junto à Delegacia de Polícia Civil de Goioerê/PR, município em que ocorreu o acidente objeto da lide, somente em 04/04/2022 foi disponibilizada cópia de documentos do inquérito relacionado ao B.O. 458196/1 | BOL 217628/2021, conforme *e-mail* apenso ao anexo 01.

Diante disso, vem o Autor solicitar a juntada aos autos dos seguintes documentos fornecidos pela Polícia Civil de Goioerê em 04/04/2022:

- 01 – Capa do inquérito policial nº 78386 / 2021;
- 02 – Portaria de instauração do inquérito – BOU nº 2021/382509 e 2021/217628 e BATEU n.º 458196/1;
- 03 – Comunicação da ocorrência;
- 04 – Extrato BATEU;
- 05 – Laudo pericial do Instituto Médico Legal – Exame de Necropsia;
- 06 – Laudo pericial do Instituto Médico Legal – Exame de Local de acidente de trânsito e morte;
- 07 – Depoimento de Jackson Simioni;
- 08 – Depoimento de Maicon Denti;
- 09 – Depoimento de Marcos Medeiros;

Cabe salientar que apesar de não se tratarem todos de documentos novos, o Requerente só teve ciência destes em 04/04/2022, sendo necessário o seu recebimento, nos termos do artigo 435 do CPC.

Desta forma, requer o recebimento dos documentos juntados para que integrem os autos e sejam analisados ao proferir as decisões do processo.

III. MÉRITO

Culpa exclusiva do automóvel e funcionário da Ré no acidente

Conforme leitura dos autos, a controvérsia está na existência de responsabilidade do automóvel Fiat Strada, Placas ARW3250, no acidente objeto da lide, veículo este de propriedade do Réu R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados, segurado pela corré HDI, sendo incontroversos os danos materiais suportados pelo Autor, divergindo apenas na extensão dos danos.

Nessas circunstâncias, convém dizer que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do veículo e funcionário da Ré R.A. Mesquita de Araujo, que conduzia o automóvel na data do sinistro, sendo confirmada com os documentos extraídos do inquérito policial apensados, conforme passa a expor.

De início, constata-se no levantamento de informações preliminares da dinâmica do acidente constante no “laudo de exame de local de acidente de trânsito e morte”, lavrado pelo perito criminal do IML, foi indicado que segundo o Sr. Marcos Aurélio, condutor do terceiro veículo envolvido no acidente, **o automóvel Fiat Strada perdeu o controle e invadiu a pista contrária, vindo a colidir no veículo do Autor**, vejamos:

3. DAS INFORMAÇÕES

Estas foram prestadas pelo S.T PM Eduardo e 2º SGT PM Esglo, agentes da Polícia Rodoviária Estadual, os quais informaram que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos, constataram o óbito e encaminharam o passageiro do automóvel Fiat para Casa Hospitalar.

Segundo o senhor Marcos Aurelio, condutor do caminhão Ford, **o automóvel Fiat**, que seguia no mesmo sentido percorrido por ele, **ultrapassou o seu veículo, e, após a ultrapassagem, perdeu o controle, invadiu a pista de sentido contrário e colidiu com o caminhão que seguia naquele sentido**. Ainda segundo o mesmo, após a colisão inicial, o automóvel Fiat retornou à faixa que se encontrava inicialmente e

Página 2 do Laudo

Além disso, o laudo confirma as alegações do autor na inicial, indicando que a sinalização horizontal e vertical da pista **proíbe a ultrapassagem** de veículos que estivessem trafegando no sentido Goioerê a Moreira Sales, na qual trafegava o veículo de propriedade da Ré.

Nesse sentido segue a caracterização e posicionamento do veículo e indicação das sinalizações vinculadas à pista de rolamento confirmadas no laudo, vejamos:

1. HISTÓRICO

Por volta das 17h31min da data acima mencionada, a autoridade policial competente solicitou a presença de uma equipe pericial deste Instituto, no local já referido, sendo informado que ali momentos antes ocorrera um acidente de trânsito com morte. De posse dessa informação e tendo comparecido ao local por volta das 18h37min verificou-se a veracidade do fato, no qual se envolveram os seguintes veículos:

Veículo 1 (V1)

Caminhonete da marca de fabricação **FIAT, modelo STRADA** FIRE FLEX, ano de fabricação 2009, de cor branca, ostentando placas de licenciamento ARW-3250 (PR – Goioerê), de propriedade de R.A. MESQUITA DE ARAUJO – MOVEIS E ESTOFADOS ME e que estaria sendo conduzida pela pessoa de Lucas Gabriel Biaggi por ocasião do acidente.

Este veículo trafegava pela pista da Rodovia Estadual de prefixo PR-180, no sentido Goioerê para Moreira Sales e transportava o condutor e um passageiro.

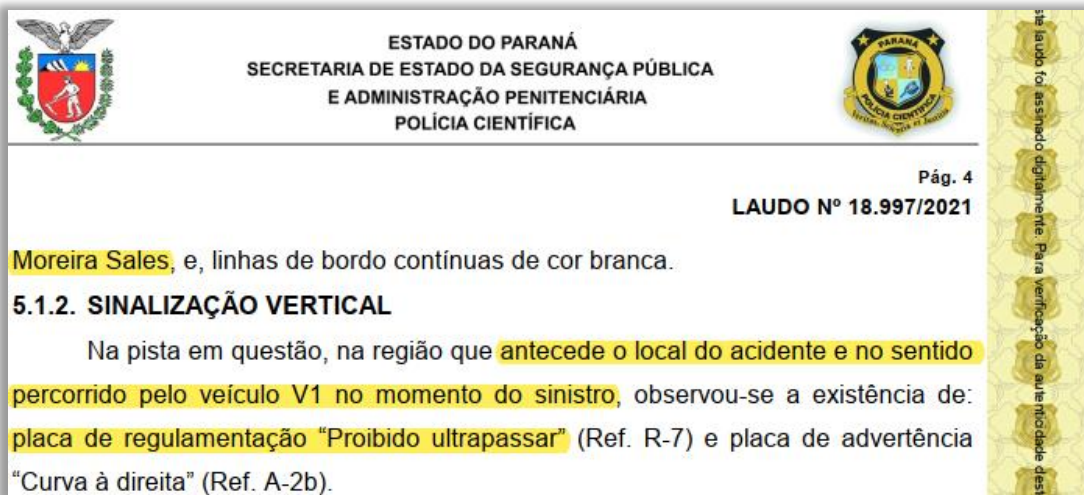
Página 1 do Laudo

5.1.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Na região correspondente ao sinistro observou-se: linha contínua/seccionada de cor amarela separando as faixas de sentidos opostos e proibindo a ultrapassagem de veículos em deslocamento pela faixa de rolamento sentido

Página 3 do Laudo

E continua na página 04:



Página 4 do Laudo

Como pode ser visto, as placas de sinalização vertical e faixas de sinalização horizontal, na região que antecedeu e ocorreu o acidente, no sentido percorrido pelo veículo da Ré, estabeleciam a **proibição de ultrapassagem, deixando claro que a saída de pista do veículo Fiat Strada foi ilegal, sendo este o culpado pelo sinistro.**

A título de amostragem, nota-se que as fotos apenas ao laudo ratificam as descrições supracitadas e não deixam margem de dúvida sobre a ilegalidade da saída de pista e ultrapassagem indevida realizada pelo veículo do Réu:

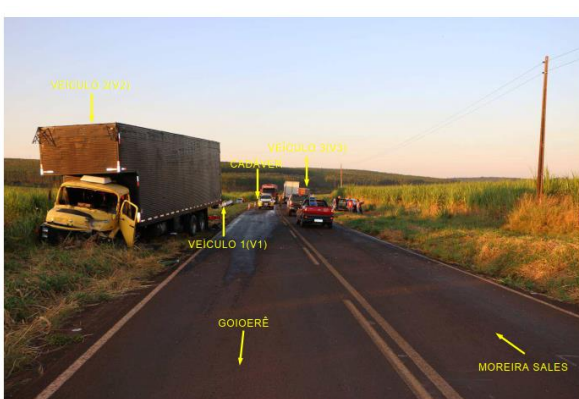


Imagem 5 – Vista parcial do local do acidente.

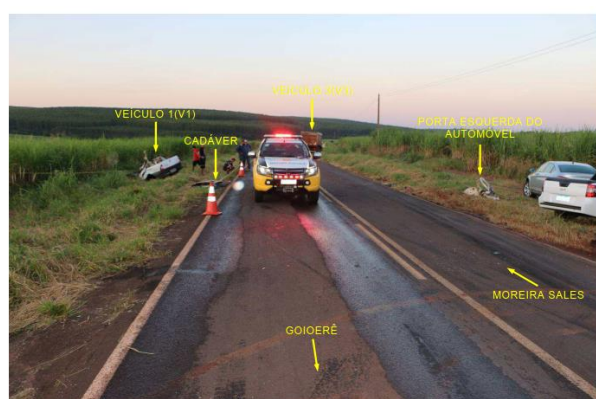


Imagem 6 – Vista parcial do local do acidente.

Página 11 do Laudo

Evidencia-se, assim, a ilegalidade da ultrapassagem no sentido percorrido pelo veículo da Ré, sendo inequívoca a culpa deste no acidente. Nessas circunstâncias, assim concluiu o ilustre Perito Criminal:

6. CONCLUSÃO

Diante das evidências físicas observadas e interpretadas por ocasião do exame de corpo de delito, **conclui o Perito Criminal que o automóvel FIAT (V1) trafegava**, nos momentos que precederam o acidente, pela Rodovia Estadual de prefixo PR-180, **no sentido Moreira Sales, quando ao atingir o local da ocorrência**, nas proximidades do marco quilométrico 208+210m, trecho em reta com declive,

Página 07 do Laudo

E continua:



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
POLÍCIA CIENTÍFICA



Pág. 8
LAUDO Nº 18.997/2021

seguido de trecho em curva à direita, **invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu sua região frontal contra a região frontal esquerda do caminhão MERCEDES-BENZ (V2)**, que após o impacto, seguiu até sua posição final de imobilização. Após a colisão inicial, o automóvel FIAT (V1) rotacionou, retornou à faixa que seguia inicialmente (sentido Moreira Sales) e colidiu o seu setor esquerdo contra a região frontal do caminhão FORD (V3), que trafegava pela faixa sentido Moreira Sales, e, após o impacto, ambos os veículos seguiram até suas posições finais de imobilização. **A colisão inicial ocorreu na faixa de sentido regular do caminhão MERCEDES-BENZ (V2)** e a colisão secundária ocorreu na faixa de sentido regular do caminhão FORD (V3).

O sinistro em questão ocasionou avarias nos veículos envolvidos e levou ao óbito no local da pessoa identificada oficialmente como LUCAS GABRIEL BIAGGI, condutor do automóvel Fiat.

Página 08 do Laudo

Não bastasse, convém lembrar que o Autor também narrou na exordial que o veículo da Ré estava em velocidade muito alta, não deixando possibilidades para desviar o caminhão, o que é confirmado com os depoimentos prestados no inquérito, vejamos:

No depoimento prestado em 28/03/2022 pelo Sr. Jackson Simioni Backes, passageiro sobrevivente do veículo Fiat Strada no sinistro, foi declarado que o Sr. Lucas Gabriel Biaggi, funcionário da Ré que conduzia o veículo, **estava conduzindo em velocidade aproximada de 140km/h** quando ocorreu o acidente, vejamos:

Processo Penal Brasileiro, passando a relatar o seguinte: Que o declarante trabalhava há apenas uma semana na realme e que não teve muito contato com Lucas; Que perguntado sobre os fatos o declarante não se recorda, já que ficou inconsciente; **Que apenas se lembra de Lucas correr muito com o carro da empresa e que deveria estar a uma velocidade de aproximadamente 140km/h quando ocorreu o acidente.** Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, segue devidamente assinado. Eu, _____, Anderson Ferreira, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei e subscrevi.

Documento 07

Na mesma linha, em depoimento prestado em 10/03/2022 pelo Sr. Marcos Aurélio Pereira de Medeiros, condutor do terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo), também foi consignado **que além da ultrapassagem ter ocorrido em local proibido**, o veículo da Ré estava trafegando a **mais de 140km/h**, vejamos:

Processo Penal Brasileiro, passando a relatar o seguinte: Que informa que não conhecia a vítima; Que o declarante estava dirigindo um caminhão FORD CARGO; Que o declarante estava trafegando sentido Goioerê a Moreira Sales; Que no dia dos fatos as condições climáticas estavam boas, não tinha chovido no dia e a pista estava seca, sem buracos e em boas condições; **Que perguntado sobre como aconteceu o acidente, respondeu que tudo foi muito rápido, a vítima tentou realizar a ultrapassagem do caminhão do declarante em faixa contínua.** Que o declarante percebendo que não iria dar tempo da vítima realizar a ultrapassagem, pisou no freio para reduzir velocidade do caminhão, em seguida ouviu o barulho da primeira batida, que acredita que foi no caminhão amarelo que estava trafegando na estrada sentido Moreira Sales a Goioerê, em sequência o barulho da segunda batida, inclusive sentindo nesse segundo momento um impacto em seu caminhão, esclarecendo novamente que tudo aconteceu de modo muito rápido; Que perguntado se daria para tentar desviar o declarante respondeu que não, tendo em vista que não possuiu faixa de acostamento no local do acidente, e que o caminhão amarelo que estava trafegando na faixa contrária estava muito próximo, Que o declarante não viu a batida somente ouviu o barulho e sentiu o choque em seu caminhão; Que acredita que o caminhão amarelo estava trafegando a uma velocidade de aproximadamente 60km/h tendo em vista que era uma subida; **Que a vítima realizou a ultrapassagem muito rápido,** pois o declarante estava transitando há 70 km/h, **acredita-se que a vítima estava há mais de 140 km/h;** Que se lembra **que houve muitos danos nos 03 veículos** envolvidos no acidente; Que a vítima faleceu no local. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, segue devidamente assinado. Eu, _____, Anderson Ferreira, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei e subscrevi.

Documento 09

Posta assim a questão, resta clara a culpa do veículo Fiat Strada, de propriedade da Ré, no acidente, motivo pelo qual as Requeridas devem indenizar o Autor pelos prejuízos que este suportou e suporta até os dias atuais, devendo ser rechaçadas as teses apresentadas nas contestações.

Da Extensão dos Danos

Conforme demonstrado nos autos, o Autor deve ser indenizado pelos prejuízos materiais e morais que sofreu em razão do acidente causado pelo veículo de propriedade da Requerida R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados, segurado pela HDI Seguros S.A.

No que tange à extensão dos danos materiais suportados pelo Autor, estes foram devidamente comprovados com os documentos juntados aos autos, em especial:

- a) **Danos materiais no caminhão**, por meio do orçamento preliminar para conserto, no valor inicial de **R\$ 62.515,00** em 31/05/2021, que pode aumentar conforme verificação do estado interno de peças após abertura do motor e demais componentes mecânicos;

Vale lembrar que não foi possível obter outros orçamentos para conserto do caminhão em razão de que não há como retirar o veículo rodando do pátio da mecânica escolhida pela HDI e que o Autor não tem condições financeiras de arcar com a remoção por meio de guincho particular para o pátio de outra mecânica.

Todavia, imperioso destacar que foi a própria seguradora Ré quem escolheu a mecânica Auto Peças Truck Center Goioere Eireli para realizar os reparos e conduziu o caminhão até lá por meio de guincho, mostrando-se suficiente o orçamento da referida empresa.

Além do orçamento, fotos e vídeos juntados com a inicial, demonstrando de forma pormenorizada a extensão dos danos, nota-se que as fotos juntadas no Laudo do IML (documento 06), também deixa clara a gravidade dos danos, vejamos:



Imagem 15 – Avarias observadas no veículo 2.

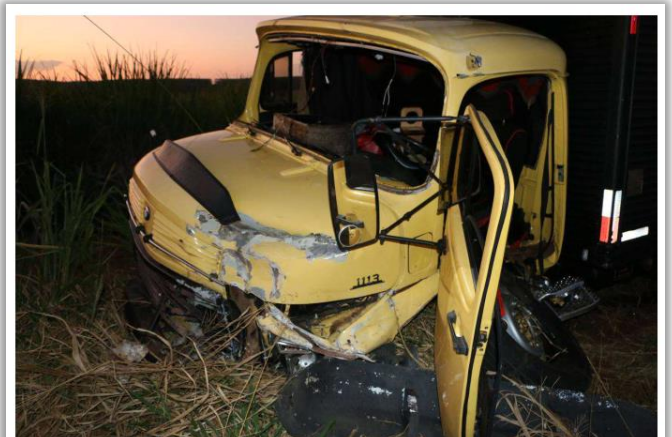


Imagem 16 – Avarias observadas no veículo 2.

Observa-se, por conseguinte, que não há possibilidade de deslocamento do veículo para outras mecânicas sem a utilização de guincho, visto que toda a parte de tração do caminhão foi prejudicada, vejamos:



Página 17 do Laudo

Logo, em consonância com os orçamentos, fotos e vídeos juntados com a exordial, entende-se que restaram devidamente comprovados os danos materiais no caminhão do Autor, devendo ser indenizado integralmente.

- b) **Lucros cessantes**, também comprovados com os documentos apenas à inicial, que indicam que o Autor trabalhava como motorista autônomo, realizando fretes e mudanças e auferia renda aproximada de **R\$ 16.698,70 por mês**, nos meses que antecederam o acidente;
- c) **A depreciação do caminhão**, no importe de 30% do valor de mercado, aproximadamente R\$ 24.000,00 na data do sinistro, visto que o caminhão passou a ser sinistrado, conforme declarações firmadas por empresas que trabalham com revenda de veículos usados;
- d) **Perdas e danos**, no valor de R\$ 500,00 e R\$ 25% do proveito econômico obtido com a demanda que será suportado pelo Autor em razão da necessidade de contratar advogado para postular e defender seus direitos em juízo, comprovados com a apresentação do contrato de **honorários** firmado com os signatários, em percentuais dentro dos valores médios disciplinados na tabela da OAB/RS;

Assim, configurada a culpa do veículo da Ré R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados, resta devida a indenização pelos prejuízos suportados pelo Autor em razão do acidente.

No que tange aos **danos morais**, verifica-se a existência de dano *in re ipsa*, sendo desnecessária apresentação de provas que demonstrem a existência do dano sofrido, visto que se trata de danos incorpóreos, ínsitos à personalidade da parte.

Considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra **ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas**.

Como narrado na inicial, após o trauma causado no acidente, o Autor passou a ter crises de **estresse, angústia, ansiedade, medo de dirigir e insônia, de modo que o acidente causado, inevitavelmente, repercutiu em seu equilíbrio emocional**.

E como não ter abalo moral após vivenciar a experiência traumática do acidente e ficar vivo por questão de poucos centímetros que o veículo da Ré não bateu no meio da carroceria do caminhão ou mesmo por ter presenciado o óbito uma pessoa?

Com a devida vênia, convém destacar que o Laudo do IML representou em fotografias parte do trauma que o Autor experimentou, vejamos:



Imagem 27 – Posição de encontro do cadáver.



Imagem 28 – Posição de encontro do cadáver.

Página 22 do Laudo

Com efeito, deixa de reprisar as imagens da página 23 do mesmo laudo por entender que são ainda mais estarrecedoras.

Nesse sentido, imperioso reforçar que de simples imagens trazem choque e mal-estar, imagine a dor e danos psicológicos suportados pelo Autor que vivenciou tal situação após a vítima fatal bater em seu caminhão?

Se não bastasse, em razão da conduta ilegal do condutor da Fiat Strada, o Autor ficou impossibilitado de realizar sua atividade laboral, o que lhe causou inúmeros transtornos decorrentes da perda de rendimentos e insegurança na sua própria manutenção e da sua família, tendo, ainda, perdido clientes recorrentes, como a fabricante de colchões Probon, que passou os fretes habitualmente realizados para outro transportador, visto que até os dias de hoje o Autor está sem o caminhão para trabalhar.

Desta forma, verifica-se que os danos morais foram devidamente demonstrados, devendo o autor ser indenizado conforme pedidos da inicial.

IV. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Preenchimento dos pressupostos legais

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida, em razão da necessidade de melhor comprovação de responsabilidade da Ré no acidente, conforme despacho de evento 04, que assim decidiu:

[...] No caso concreto, não verifico o preenchimento dos requisitos acima mencionados.

Isso porque, **a probabilidade do direito da parte autora está atrelada a responsabilidade pelo sinistro, a qual demanda dilação probatória.**

Além disso, o fato da seguradora ter autorizado o pagamento na via administrativa, em valor inferior ao entendido como devido pela parte autora, não implica em reconhecimento da probabilidade do seu direito, no que diz com o valor controvertido.

Da mesma forma, entendo que a situação aposta aos autos não demanda a necessidade de realização de audiência de justificação, levando em conta que os elementos dos autos são suficientes para, em juízo de cognição sumária, indeferir a tutela de urgência pretendida.

Acrescento que a concessão da tutela de urgência pode ser revista em qualquer fase do processo, desde que venham outros elementos.

Por tais razões, ausentes os requisitos legais, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. [...]

Como pode ser visto na presente manifestação e documentos juntados, obtidos pelo autor em 04/04/2022, após o ajuizamento da ação, mostra-se cabível o pedido de **revisão da tutela de urgência pugnada**, para que seja modificada a decisão e deferida a tutela pretendida.

Nesse sentido, em consonância com os documentos constantes na inicial e neste ato apresentados, produzidos no inquérito policial que apura a responsabilidade no acidente de trânsito, nota-se que já existem elementos suficientes para comprovar que o acidente de trânsito ocorreu por **culpa exclusiva do funcionário e veículo da Ré R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados**, que era segurado pela corre HDI, vejamos:

Probabilidade do direito	Perigo na demora
▪ Culpa do veículo e funcionário do Réu R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados no acidente comprovada; ▪ Laudo e fotos do IML no inquérito indicam proibição de ultrapassassem onde o veículo do Réu efetuou a manobra; ▪ Depoimentos do inquérito indicam que o veículo do Réu transitava em velocidade maior que 140 km/h;	▪ Necessidade de conserto do caminhão para o trabalho; ▪ Caráter alimentar; ▪ Autor não tem outra fonte de renda; ▪ A deterioração do caminhão é agravada em razão do veículo estar no pátio da mecânica, sujeito às ações climáticas do tempo;

Como pode ser visto, fica demonstrado que **a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente no veículo e funcionário da Ré**, inexistindo participação do Autor no acidente, motivo pelo qual este deverá ser indenizado, **sendo prudente o deferimento da tutela de urgência para bloquear os ativos financeiros das Demandadas**, até o valor necessário para reparo do caminhão do Autor.

Diante do exposto, **REQUER** o bloqueio do valor de **R\$ 62.515,00** para início dos consertos necessários no caminhão, a fim de que o Autor possa **voltar a trabalhar**.

Destaca-se que o orçamento supracitado foi emitido há mais de um ano, sendo que além do aumento dos custos em razão da inflação no período, o reparo poderá ser mais custoso, a depender do estado interno do motor e componentes que necessitam ser “abertos”, conforme também indicado no orçamento (Evento 01, Anexo 25).

V. PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER:**

- a) O recebimento da presente réplica para que produza seus efeitos legais e jurídicos;
- b) O recebimento dos documentos novos juntados, provenientes do inquérito policial nº 78386 / 2021 da Delegacia de Polícia Civil de Goioerê/PR, que apura os fatos do B.O. 458196/1 | BOL 217628/2021, disponibilizados ao autor em 04/04/2022;
- c) A **revisão da tutela de urgência pugnada**, concedendo-a para que seja realizado o bloqueio de ativos financeiros das Requeridas, no valor de **R\$ 62.515,00**, para início dos consertos necessários no caminhão do Autor, a fim de que este possa voltar a trabalhar;
- d) Que sejam afastadas as alegações das Requeridas, sendo reconhecida a culpa exclusiva do funcionário e automóvel Fiat Strada, Placas ARW3250, no acidente objeto da lide, de propriedade do Réu R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados e segurado pela corretora HDI, condenando-as a indenizar integralmente os prejuízos causados ao Autor;
- e) Nessas condições, reiterando os termos da inicial, deve as contestações ser repelidas "*in totum*", por não trazerem a realidade dos fatos, julgando-se procedente os pedidos da parte autora;
- f) Outrossim, quanto às demais alegações das Demandadas, sendo os fundamentos apontados na inicial suficientes para atestar o direito da parte Demandante, devem prosperar integralmente os pedidos pretendidos pela parte autora, afastando de modo geral qualquer alegação das Demandadas;
- g) Destarte, reforçam-se todos os argumentos trazidos na inicial para que sejam materializados os direitos pleiteados pela parte Demandante, como medida de Direito e Justiça

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 18 de abril de 2022.

Belchior Frizon
OAB/RS 91.887

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927